

1500791-60.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... nº 0017016-89.2015.8.26.00500 - crime de roubo tentado; fls. 46 e 50/54 - processo nº 0019414-40.2010.8.26.0161 - crime de roubo majorado; fls. 50/54 - processo nº 0003114-03.2010.8.26.0161 - crime de furto qualificado), razão pela qual majoro a pena em 1/6, perfazendo 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa. Anoto que está sendo considerada a atenuante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE ARAÇATUBA

FORO DE ARAÇATUBA

1ª VARA CRIMINAL

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, ., Santo Antônio - CEP 16015-600,

Fone: (18) 2102-9528, Araçatuba-SP, aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1500791-60.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500791-60.2022.8.26.0603

Réu:

JONATAN SANTANA DE ALCANTARA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

Vistos.

JONATAN SANTANA DE ALCANTARA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, porque, segundo consta na denúncia, em 25 de maio de 2022, por volta da 1h, no estabelecimento comercial "O Português", localizado na Avenida Prestes Maia, 170, Jardim Planalto/Aclimação, nesta cidade, tentou subtrair para si, mediante escalada, bens de valor existentes no imóvel, somente não se consumando o furto por circunstâncias alheias a sua vontade.

A inicial acusatória narra que:

" Como se apurou, na data dos fatos, Jonatan com a intenção de subtrair bens, foi ao restaurante "O Português", escalou a grade e entrou no imóvel.

Em seguida, Jonatan tentou arrombar a porta do restaurante.

O alarme foi acionado e a vítima viu, pelas imagens das câmeras, que o denunciado estava no imóvel.

Jonatan danificou duas câmeras, uma sirene e um sensor de presença.

Guardas municipais foram ao local e surpreenderam o denunciado no telhado do imóvel citado.

Diante disso, JONATAN foi preso em flagrante delito e confessou que estava no restaurante para subtrair bens (fls. 05).

O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do denunciado."

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01).

Recebida a denúncia (fls. 88), o réu foi citado pessoalmente (fls. 99) e apresentou resposta à acusação (fls. 103/104).

Na audiência de instrução foi ouvida uma testemunha e o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da

ação penal, com a condenação do réu pelo crime de furto tentado qualificado, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e requereu o afastamento da qualificadora atinente à escalada e a fixação da pena no mínimo legal. Requereu, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a diminuição em razão da tentativa em 2/3, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

As provas constantes dos autos demonstram que o réu praticou o crime de furto qualificado pela escalada, em sua modalidade tentada.

O réu, na fase policial (fls. 05), confessou a prática do crime de furto tentado, tal como descrito na inicial acusatória.

Interrogado em Juízo, o réu confessou a prática do crime. Relatou que não conhecia o local e cometeu o crime para pagar uma dívida. Logo após entrar no estabelecimento, o alarme do local tocou e o réu percebeu que não conseguiria praticar o furto. Arrepende-se pelo prejuízo causado à vítima e gostaria de repará-lo. Não chegou adentrar no estabelecimento, mas conseguiu adentrar no quintal subindo uma grade. Já foi condenado por crime de furto.

A testemunha Evandro dos Santos Silva, Guarda Civil Municipal, afirmou que estava em patrulhamento, momento em que foi acionado por um indivíduo que relatava que seu estabelecimento estava sendo furtado. Dirigiram-se ao local e visualizaram o réu em cima do telhado. O réu confessou a tentativa do crime e que havia quebrado as câmeras de segurança. O réu contou à testemunha que era morador de rua e que conseguiu entrar no imóvel escalando uma grade. A testemunha não conhecia o réu. Assim, a prova oral acima descrita demonstra que o réu cometeu o crime de furto tentado.

A res furtiva foi avaliada em R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), conforme auto de avaliação de fls. 78, tratando-se, portanto, de valor expressivo.

Incide a causa de aumento de pena consistente na escalada, vez que o réu e a testemunha relataram que, para adentrar ao interior do imóvel alvo do furto, Jonatan escalou uma grade existente no local. Além disso, o laudo pericial de fls. 160/164 constatou a presença de sinais de escaladas pelo muro.

Dessa forma, restou provado que o réu praticou o crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento aos parâmetros do artigo 59, do Código Penal, considerando que o réu ostenta Maus antecedentes (fls. 46 - processo nº 66021/2007), fixo pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, observo a incidência da agravante genérica da reincidência específica (fls. 47 e 50/54 - processo nº 0017016-89.2015.8.26.00500 - crime de roubo tentado; fls. 46 e 50/54 - processo nº 0019414-40.2010.8.26.0161 - crime de roubo majorado; fls. 50/54 - processo nº 0003114-03.2010.8.26.0161 - crime de furto qualificado), razão pela qual majoro a pena em 1/6, perfazendo 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa. Anoto que está sendo considerada a atenuante da confissão (quanto ao crime de furto tentado), mas, diante da existência de mais de um processo que gera reincidência, não é possível a simples compensação, motivo pelo qual a pena sofreu um aumento nesta etapa.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa.

Analisando o iter criminis percorrido pelo réu, diminuo a pena em 2/3, totalizando 10 meses e 26 dias de reclusão e 04 dias-multa.

Considerando que o réu possui Maus antecedentes e reincidência específica, conforme acima indicado, impõe-se a fixação de regime inicial fechado (artigo 33, § 3º, do Código Penal).

Observo ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da múltipla reincidência específica e dos Maus antecedentes ostentados pelo réu.

Posto isso, julgo procedente a ação penal para condenar o réu JONATAN SANTANA DE

ALCANTARA, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 10 meses e 26 dias de reclusão e 04 dias-multa (no mínimo legal).

Em razão da múltipla reincidência, inclusive específica, o réu não poderá recorrer em liberdade, sendo necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

O regime inicial fechado, para o crime de furto, foi fixado em razão da reincidência. Desta forma, somente na fase de execução criminal poderá ser analisada eventual progressão de regime prisional.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade.

P.R.I.C.

Araçatuba, 26 de setembro de 2022.

Roberto Soares Leite

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA